

Số: /HD- V06- P7

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Công tác tàng thư căn cước can phạm
và một số người vi phạm pháp luật khác

Để thống nhất thực hiện Thông tư số 60/2020/TT-BCA, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, Cục Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn công tác tàng thư căn cước can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác như sau:

I. TỔ CHỨC TÀNG THƯ

1. Phân cấp quản lý tàng thư căn cước can phạm

1.1. V06 quản lý tàng thư CCCP trong phạm vi cả nước, gồm:

- a) Khối danh bản;
- b) Khối chỉ bản không có số hồ sơ trung ương (AGN);
- c) Khối hồ sơ đối tượng (AGN) gồm danh bản, chỉ bản và các tài liệu diễn biến về đối tượng.

1.2. PV06 quản lý tàng thư CCCP trong phạm vi địa phương, gồm:

- a) Khối danh bản;
- b) Khối chỉ bản;
- c) Khối hồ sơ đối tượng (LAGN) gồm danh bản, chỉ bản và các tài liệu diễn biến về đối tượng.

2. Phương pháp sắp xếp tài liệu trong tàng thư căn cước can phạm

2.1. Sắp xếp các khối tài liệu

a) Khối danh bản: Phân chia theo giới tính (nam riêng, nữ riêng), sắp xếp theo họ tên (họ trước tên sau) theo vần A,B,C... nếu họ tên giống nhau sắp xếp theo công thức vân tay Galton-Henry từ nhóm 1 đến nhóm 6;

b) Khối chỉ bản: Phân chia theo giới tính (nam riêng, nữ riêng), sắp xếp theo công thức vân tay Galton-Henry từ nhóm 1 đến nhóm 6;

c) Khối hồ sơ đối tượng: Xếp theo thứ tự số AGN, LAGN từ nhỏ đến lớn.

* Danh bản, chỉ bản, tài liệu về đối tượng được xác định đã chết, đã thi hành hình phạt tử hình; phim, danh bản, chỉ bản phân loại theo phương pháp PARIS được sắp xếp riêng;

2.2. Sắp xếp danh bản, chỉ bản, tài liệu diễn biến về đối tượng

a) Tại V06

- Đối tượng chưa có danh chỉ bản lưu trong tàng thư (VAFIS trung ương quyết định NOHIT): Xếp danh bản vào khối danh bản, chỉ bản và tài liệu diễn biến về đối tượng (nếu có) vào hồ sơ AGN.

- Đối tượng đã có danh chỉ bản lưu trong tàng thư (VAFIS trung ương quyết định HIT): Xếp danh bản, chỉ bản và tài liệu diễn biến (nếu có) vào hồ sơ AGN.

b) Tại PV06

- Đối tượng bị lập căn cước lần đầu: Xếp danh bản vào khối danh bản, chỉ bản vào khối chỉ bản, tài liệu diễn biến về đối tượng (nếu có) vào hồ sơ LAGN.

- Đối tượng đã có danh chỉ bản lưu trong tàng thư:

+ Nếu các lần lập căn cước, đối tượng khai họ tên giống nhau thì chọn một cặp danh chỉ bản (cùng số danh chỉ bản) có chất lượng thông tin và vân tay rõ nhất xếp vào tàng thư; các danh chỉ bản còn lại, thống kê TATS, tài liệu diễn biến xếp vào hồ sơ LAGN.

+ Nếu các lần lập căn cước, đối tượng khai họ tên khác nhau thì xếp các danh bản có họ tên khác nhau vào khối danh bản; xếp 1 chỉ bản có vân tay rõ nhất vào khối chỉ bản; danh chỉ bản còn lại, thống kê TATS, tài liệu diễn biến xếp vào hồ sơ LAGN.

II. LẬP CĂN CƯỚC, GIAO NHẬN VÀ XỬ LÝ DANH BẢN, CHỈ BẢN

1. Đối tượng lập căn cước

- Đối tượng lập căn cước thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 19 Thông tư 60/2020/TT-BCA quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND, gồm:

- + Người có quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn;
- + Người có lệnh tạm giam;
- + Người có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc Cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- + Người vi phạm pháp luật hình sự chưa đến mức khởi tố bị Trưởng Công an cấp huyện trở lên quyết định xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính;
- + Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự của nước sở tại hoặc vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam trốn ra nước ngoài bị trả về nước.

** Một số trường hợp cụ thể trong công tác lập căn cước*

- Người bị khởi tố nhưng cho tại ngoại; người có án phạt tù nhưng chưa thi hành bị bắt thi hành án; người có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can; bị can gửi tạm giam tại Trại tạm giam ở các đơn vị, địa phương khác trong hoặc ngoài ngành Công an; đối tượng

truy nã bị bắt hoặc đầu thú; phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ bị khởi tố về tội mới đều phải lập căn cước.

+ Người có án phạt tù được tại ngoại (chưa thi hành án, hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án) bị bắt thi hành án: Khi bắt đến Trại tạm giam, Nhà tạm giữ thì Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có trách nhiệm lập căn cước; đơn vị lập căn cước lấy số danh chỉ bản mới; mục “nơi lập” ghi tên đơn vị lập căn cước; mục “lập về việc” ghi rõ bắt thi hành án về tội...mức án...ngày tháng năm và TAND nơi xử.

+ Bị can có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can: Phải lập căn cước theo quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can để bổ sung hoặc thay thế danh chỉ bản đã lập và trích lục tiền án, tiền sự vào hồ sơ vụ án hình sự. Khi lập căn cước lấy số danh bản, chỉ bản và ghi thời gian lập căn cước mới; mục “ngày bắt” ghi theo ngày bắt khi lập danh chỉ bản lần trước hoặc ghi tại ngoại (nếu đối tượng tại ngoại); mục “lập về việc” ghi tội bị khởi tố bổ sung hoặc tội sau khi thay đổi và số, ngày, tháng, năm của quyết định khởi tố.

+ Bị can gửi tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ ở Công an đơn vị, địa phương khác: Trại tạm giam, Nhà tạm giữ nơi gửi bị can có trách nhiệm lập căn cước; số danh chỉ bản lấy theo số của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, mục “nơi lập” ghi tên Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.

+ Bị can gửi Trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý: Đơn vị thụ lý yêu cầu Công an cấp huyện nơi Trại tạm giam đóng quân lập căn cước; lấy số danh chỉ bản của đơn vị lập căn cước; mục “nơi lập” ghi tên Trại tạm giam nơi tạm giam bị can.

+ Đối tượng truy nã bị bắt hoặc đầu thú, khi đưa vào Trại tạm giam, Nhà tạm giữ thì Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có trách nhiệm lập căn cước; nếu gửi tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của Công an đơn vị, địa phương khác thì Trại tạm giam, Nhà tạm giữ nơi gửi có trách nhiệm lập căn cước; mục “lập về việc” ghi tội danh, số, ngày tháng năm quyết định truy nã, đơn vị ra quyết định.

+ Trường hợp Cơ quan điều tra có tài liệu chứng minh đối tượng đã có thời gian đăng ký thường trú (ĐKTT) hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố khác thì lập thêm số lượng danh chỉ bản tương ứng để đề nghị PV06 nơi đối tượng đã ĐKTT (cư trú) tra cứu cung cấp thông tin TATS.

+ Phạm nhân bị khởi tố về tội mới: Nếu đang thi hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ thì Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có trách nhiệm lập căn cước; nếu thi hành án ở Trại giam thì đơn vị thụ lý yêu cầu Công an cấp huyện nơi Trại giam đóng quân lập căn cước.

Mục “nơi cư trú” ghi tên đơn vị nơi phạm nhân thi hành án; mục “đơn vị bắt” ghi tên đơn vị ra quyết định khởi tố; mục “ngày bắt” ghi theo ngày quyết định khởi tố bị can; mục “lập về việc” ghi tội theo quyết định khởi tố bị can và số, ngày, tháng, năm của quyết định khởi tố.

- Đối với đối tượng có quyết định tạm giữ hình sự thì Trại tạm giam, Nhà tạm giữ căn cứ vào quyết định tạm giữ để lập căn cước, mỗi đối tượng lập 1 danh bản, 1 chỉ bản để lưu tại Hồ sơ người bị tạm giữ hình sự.

- Đối với người bị xử phạt hành chính: Chỉ lập căn cước đối với người bị lãnh đạo Công an cấp huyện trở lên ra quyết định xử phạt về hành vi mà điều luật của Bộ luật hình sự quy định “đã bị xử phạt hành chính” nếu tái phạm về hành vi này sẽ coi là phạm tội.

- Khi phá các chuyên án lớn, có nhiều đối tượng cần phân loại để có biện pháp xử lý thích hợp thì Cơ quan điều tra ở Bộ yêu cầu V06; Cơ quan điều tra thuộc Công an cấp tỉnh yêu cầu Trại tạm giam (PC11) hoặc PV06 lập căn cước (mỗi đối tượng lập 1 danh bản, 1 chỉ bản và chụp 1 kiểu ảnh chính diện; danh bản, chỉ bản này sau khi cơ quan Hồ sơ tra cứu xong trả lại Cơ quan điều tra).

2. Yêu cầu, thủ tục lập căn cước

- Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ khi tổng đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam và đối tượng bắt tập trung tại Nhà tạm giữ để đưa đi Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc Cơ sở cai nghiện bắt buộc, Cơ quan điều tra phải yêu cầu Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ lập căn cước. Đối với các trường hợp có quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại và đối tượng có quyết định xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính phải yêu cầu lập căn cước ngay sau khi tổng đạt quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Yêu cầu lập căn cước phải kèm theo quyết định khởi tố, lệnh cùng quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ lập căn cước. Điều tra viên, cán bộ trực tiếp thụ lý phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ lập căn cước để kịp thời lập danh chỉ bản, ghi đầy đủ thông tin tránh trùng sót, nhầm lẫn.

- Lập căn cước đúng đối tượng và ghi thông tin lai lịch, hành vi phạm tội vào danh bản, chỉ bản theo đúng quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam, quyết định xử phạt hành chính, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cán bộ lập căn cước phải trực tiếp lăn tay đúng kỹ thuật, rõ tâm điểm, đủ tam phân điểm, đúng vị trí các ô trên danh bản, chỉ bản; chụp ảnh đối tượng 3 tư thế: Nghiêng 1/2 bên phải, chính diện, nghiêng 2/3 bên trái (chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số, in ảnh bằng giấy chuyên dụng, không in ảnh bằng giấy văn phòng); mô tả đặc điểm nhân dạng chính xác; lập đủ số lượng danh chỉ bản cho từng loại đối tượng theo quy định.

3. Trách nhiệm lập căn cước

3.1. Cấp Bộ

a) V06 lập căn cước và phân loại vân tay:

- Đối tượng do Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại: Lập 3 danh bản, 3 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu tại V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu tại PV06 Công an tỉnh, thành phố nơi đối tượng ĐKTT; 1 cặp danh chỉ bản đưa vào hồ sơ vụ án hình sự)

- Đối tượng là người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự chưa đến mức khởi tố bị lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an ra quyết định xử phạt theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; đối tượng là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự của nước sở tại hoặc vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam trốn ra nước ngoài bị trả về nước theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: Lập 2 danh bản, 2 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu PV06 nơi đối tượng ĐKTT)

b) Trại tạm giam thuộc Cục An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (T16, T17, B14, B34) lập căn cước và phân loại vân tay những đối tượng đang bị tạm giam trong trại: Lập 4 danh bản, 4 chỉ bản (1 cặp danh bản lưu tại V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu tại PV06 Công an tỉnh, thành phố nơi đối tượng ĐKTT; 1 cặp danh chỉ bản đưa vào hồ sơ vụ án hình sự, 1 cặp danh chỉ bản lưu hồ sơ người bị tạm giam).

3.2. Công an cấp tỉnh

a) PV06 lập căn cước và phân loại vân tay:

- Đối tượng do Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại: Lập 3 danh bản, 3 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu tại V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu tại PV06; 1 cặp danh chỉ bản đưa vào hồ sơ vụ án hình sự).

- Đối tượng là người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự chưa đến mức khởi tố bị lãnh đạo Công an tỉnh hoặc lãnh đạo cấp Phòng có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính (kể cả người bị lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xử phạt theo đề nghị của Công an

tỉnh); đối tượng là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự của nước sở tại hoặc vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam, trốn ra nước ngoài, bị trả về nước theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh: Lập 2 danh bản, 2 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu PV06).

b) Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện lập căn cước và phân loại vân tay:

- Đối tượng có quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát phê chuẩn; có lệnh tạm giam; lệnh bắt bị can để tạm giam: Lập 4 danh bản, 4 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu tại V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu tại PV06; 1 cặp danh chỉ bản đưa vào hồ sơ vụ án hình sự, 1 cặp danh chỉ bản lưu hồ sơ người bị tạm giam).

- Đối tượng có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc Cơ sở cai nghiện bắt buộc: Lập 3 danh bản, 2 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu tại V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu PV06; 1 danh bản lưu hồ sơ xét duyệt người đi Trường giáo dưỡng; Cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc Cơ sở cai nghiện bắt buộc).

- Người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự chưa đến mức khởi tố bị lãnh đạo Công an cấp huyện ra quyết định xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính (kể cả người bị lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định xử phạt theo đề nghị của Công an huyện): Lập 2 danh bản, 2 chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu V06; 1 cặp danh chỉ bản lưu PV06).

Các đối tượng nêu trên nếu ĐKTT ở tỉnh, thành phố khác phải lập thêm 1 cặp danh chỉ bản để lưu tại PV06 Công an tỉnh, thành phố nơi đối tượng ĐKTT.

- Trường hợp lập căn cước người có án phạt tù chưa thi hành án, hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án khi bắt thi hành án lập 2 cặp danh chỉ bản (1 cặp danh chỉ bản lưu PV06; 01 cặp danh chỉ bản lưu hồ sơ phạm nhân)

4. Giao nhận, xử lý danh chỉ bản.

4.1. Trại tạm giam và Công an cấp huyện

- Trại tạm giam thuộc Bộ (T16, T17, B14, B34): Sau khi lập căn cước, trong thời hạn 5 ngày làm việc phải gửi danh chỉ bản kèm theo bản sao quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam và gửi yêu cầu tra cứu cấp trích lục TATS về V06.

- Trại tạm giam địa phương và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện: Sau khi lập căn cước, trong thời hạn 5 ngày làm việc phải gửi danh chỉ bản kèm theo bản sao quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam và gửi yêu cầu tra cứu cấp trích lục TATS về PV06.

4.2. Cơ quan Hồ sơ

- Ghi số theo dõi từng loại tài liệu.
- Kiểm tra về diện đối tượng lập căn cước, thông tin về lai lịch, tội danh, chất lượng vân tay, ảnh 3 tư thế trên danh chỉ bản và các thông tin, tài liệu diễn biến, kịp thời hướng dẫn, bổ sung, điều chỉnh những tài liệu chưa đảm bảo yêu cầu.
- Tra cứu cơ sở dữ liệu (CSDL) hệ quản lý đối tượng và tàng thư CCCP để xác định và ghi số hồ sơ LAGN, AGN (nếu có) vào danh chỉ bản.
- Thực hiện kết nối thông tin công dân với thông tin đối tượng và bổ sung vào danh bản (nếu có).
- Nhập chỉ bản vào CSDL hệ VAFIS, kiểm tra và thẩm định chất lượng; địa phương phải kịp thời truyền về VAFIS trung ương bằng chức năng TP_COMBO_ESSO và nhận số AGN do VAFIS trung ương cấp để ghi vào danh bản, chỉ bản. Trường hợp chỉ bản vân tay 10 ngón xấu, mờ nhòe hoặc bị cụt không nhập được vào hệ VAFIS trung ương (không có số AGN) thì ghi số LAGN vào danh chỉ bản, khi nộp lưu về V06 phải gửi riêng và ghi rõ lý do để xử lý tại tàng thư Bộ.
- Quét ảnh danh bản và nhập thông tin vào CSDL hệ quản lý đối tượng.
- Hoàn thiện bản trích lục TATS và gửi kèm 1 cặp danh chỉ bản (đã ghi số LAGN, số AGN) cho cơ quan thụ lý điều tra, xử lý đối tượng.
- Lập hồ sơ AGN, LAGN và sắp xếp vào tàng thư theo số thứ tự số AGN, LAGN từ nhỏ đến lớn; bổ sung danh chỉ bản vào tàng thư.
- Thống kê, phân tích tình hình tội phạm phục vụ các yêu cầu và công tác chỉ huy, chỉ đạo.
- Định kỳ hàng tháng PV06 phải gửi danh chỉ bản mới lập, đầy đủ thông tin (đã ghi số LAGN, AGN và số CMND, CCCD (nếu có) về V06.
- Đối với mỗi cặp danh chỉ bản lập để thay thế hoặc điều chỉnh thông tin trên danh chỉ bản đã lập trước đó phải kèm theo công văn đề nghị của PV06 và Cơ quan điều tra (nếu có) gửi về V06.

III. PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Kết nối thông tin đối tượng trong tàng thư CCCP với thông tin công dân trong tàng thư căn cước công dân

- Phòng Hồ sơ Công an các tỉnh, thành phố phải thực hiện việc kết nối thông tin đối tượng trong tàng thư CCCP với thông tin công dân trong tàng thư căn cước công dân (CCCD). Danh chỉ bản đối tượng phải được tra cứu qua tàng thư CCCD, nhập thông tin vào CSDL để xác định chính xác và bổ sung thông tin nhân thân, ghi số CMND (CCCD) vào danh bản, chỉ bản. Trường hợp đối tượng là người có ĐKTT ở tỉnh, thành phố khác phải yêu cầu Phòng Hồ sơ địa phương liên quan tra cứu cung cấp để bổ sung thông tin vào danh chỉ bản.

- Trường hợp kết quả tra cứu tàng thư CCCD phát hiện những thông tin khác nhau giữa danh chỉ bản mới lập với tờ khai CMND, CCCD về họ, tên, năm sinh, họ tên cha, họ tên mẹ, nơi ĐKTT...nhập bổ sung các thông tin khác nhau trong tờ khai CMND, CCCD của đối tượng vào mục thông tin khác trong CSDL hệ QLĐT, đồng thời thông báo cho Cơ quan điều tra. Căn cứ vào kết quả xác minh của Cơ quan điều tra để bổ sung thông tin vào tàng thư, CSDL theo quy định.

- Phối hợp tra cứu tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư CCCD xác định lai lịch, địa chỉ và các thông tin như: Chết, mất tích, trốn đi nước ngoài... để điều chỉnh, bổ sung vào tàng thư CCCP và CSDL.

- Cơ quan điều tra khi xác minh lý lịch đối tượng đề ra quyết định truy nã phải yêu cầu tra cứu tàng thư CCCD cung cấp bản sao tờ khai, chỉ bản CMND, CCCD để ghi chính xác thông tin về đối tượng (số CMND, CCCD, họ tên, năm sinh, nơi ĐKTT, họ tên bố, mẹ và thông tin liên quan) vào quyết định truy nã.

- Định kỳ hàng tháng V06 và PV06 Công an các địa phương phối hợp với C06 và PC06 thực hiện việc kiểm tra, chuyển giao dữ liệu điện tử về cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ theo phân cấp để lưu trữ, kết nối hệ thống và bảo hiểm theo Luật lưu trữ theo quy định tại (khoản 4, Điều 23, Thông tư số 60/2020/TT-BCA quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND).

2. Phối hợp với cơ quan, đơn vị khác

- Phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp để thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu đối tượng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 giữa Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao và công văn số 545/HD-V06-P7 ngày 25/12/2018 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018.

- Phối hợp với Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để thu thập thông tin, tài liệu về người phạm tội và những đối tượng khác có liên quan thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự các cấp trong Quân đội nhân dân theo quy định của Quy chế phối hợp số 01/QCPH/HS-ĐT ngày 25 /10/ 2019 giữa Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 72/HD-V06-P7 ngày 11/5/2020 của V06 về việc thực hiện Quy chế.

- Phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (C06) thực hiện Quy chế số 115/QCPH-C53-C72 ngày 28/02/2017 giữa Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia.

IV. TRA CỨU, KHAI THÁC TÀNG THƯ

Tất cả đối tượng sau khi lập danh chỉ bản theo quy định phải tra cứu thông tin lai lịch, TATS để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

1. Trách nhiệm tra cứu, cung cấp thông tin tiền án, tiền sự

a) Đối với V06

- Tiếp nhận yêu cầu, tra cứu và cấp trích lục TATS đối tượng do Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan Điều tra hình sự các cấp thuộc Bộ Quốc phòng yêu cầu.

- Tiếp nhận yêu cầu, tra cứu cấp thống kê TATS cho PV06 những đối tượng thuộc diện quy định tra cứu tại V06.

- Tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu phục vụ công tác truy nã tội phạm

- Tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường.

- Tiếp nhận và tra cứu trả lời yêu cầu xác định người chết chưa rõ tung tích.

- Tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu xác minh TATS có vân tay gửi kèm.

- Tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu xác minh khác

b) Đối với PV06

- Tiếp nhận, tra cứu và cấp bản thống kê TATS do Cục V06, Phòng PV06 Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu đối với các đối tượng có ĐKTT hoặc đã cư trú tại địa phương.

- Tiếp nhận, tra cứu và cấp bản trích lục TATS đối tượng do Cơ quan điều tra thuộc Công an cấp tỉnh, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu.

- Tiếp nhận yêu cầu, tra cứu và cấp bản trích lục TATS đối tượng do Cơ quan điều tra hình sự các cấp thuộc Bộ Quốc phòng yêu cầu.

- Tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường, yêu cầu xác định tung tích nạn nhân của Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an cấp tỉnh, Cơ quan Điều tra hình sự các cấp thuộc Bộ Quốc phòng.

Đối với các yêu cầu của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra hình sự các cấp thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị cấp bản trích lục TATS phải kèm theo 02 cặp danh chỉ bản (01 cặp danh chỉ bản lưu tàng thư V06; 01 cặp danh chỉ bản lưu tàng thư PV06 địa phương nơi đối tượng ĐKTT) và xử lý danh chỉ bản theo quy định.

2. Đơn vị gửi yêu cầu và diện đối tượng tra cứu tại V06

- Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra hình sự các cấp thuộc Bộ Quốc phòng gửi yêu cầu cấp bản trích lục TATS đối tượng có quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát phê chuẩn; lệnh tạm giam; lệnh bắt bị can để tạm giam.

- Phòng PV06 chỉ gửi yêu cầu thống kê TATS các đối tượng thuộc diện phải tra cứu tại V06 khi chỉ bản của đối tượng đã được gửi về hệ VAFIS trung ương

bằng chức năng TP_COMBO_ESSO, được VAFIS trung ương phát hiện trùng (quyết định là “HIT”) và trả về số Master AGN (tức đối tượng đã có chỉ bản lưu trong CSDL hệ VAFIS trung ương).

3. Thủ tục yêu cầu tra cứu

- Đối với yêu cầu cấp bản trích lục TATS: Sử dụng mẫu số 188 ban hành theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an hoặc công văn kèm danh bản, chỉ bản của đối tượng và quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam... cùng quyết định phê chuẩn của của Viện kiểm sát.

- Đối với yêu cầu cấp thống kê TATS sử dụng mẫu BT2-c ban hành theo Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 kèm danh bản, chỉ bản của đối tượng.

Phương thức gửi yêu cầu về V06 và PV06 Công an các địa phương liên quan: Tùy theo yêu cầu và điều kiện thực tế có thể gửi yêu cầu thống kê TATS về V06, PV06 theo các phương thức sau:

+ Trực tiếp đến gửi yêu cầu.

+ Gửi bằng đường giao liên của Bộ Công an.

+ Gửi bằng đường thư tín có bảo mật của Cục Hồ sơ nghiệp vụ:

* Quét ảnh với độ phân giải 200dpi đối với yêu cầu thống kê tiền án, tiền sự (mẫu BT2-c) và 2 mặt danh bản của đối tượng trên một mặt giấy A4 vào cùng một file với tên file là TATSAAADDMMYY.pdf (AAA là số công văn, DD là ngày, MM là tháng, YY là 2 số cuối của năm).

Gửi về V06 theo địa chỉ hòm thư: TATS@V06.bca với tiêu đề: Yêu cầu thống kê TATS ngày DD-MM-YYYY (DD là ngày, MM là tháng, YYYY là năm).

Gửi về PV06 Công an các địa phương theo địa chỉ hòm thư: Pv27xxx@V06.bca (trong đó xxx là tên địa phương).

Danh bản, chỉ bản gốc của đối tượng gửi V06, PV06 theo đường giao liên để nộp lưu.

- Đối với yêu cầu tra cứu xác minh lai lịch, thông tin TATS, đặc điểm nhân dạng, ảnh đối tượng, phục vụ công tác truy nã: Sử dụng mẫu B5 (ghi rõ nội dung thông tin cần cung cấp; nếu cần cung cấp ảnh phải ghi rõ số lượng ảnh, cỡ ảnh).

- Đối với yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có công văn đề nghị nêu rõ mục đích và nội dung thông tin cần cung cấp.

- Yêu cầu của cá nhân: Phải có đơn đề nghị nêu rõ mục đích và nội dung thông tin cần cung cấp (có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an).

- Đối với yêu cầu xác minh lý lịch tư pháp, xác nhận không tiền án (có hướng dẫn riêng).

4. Thời gian gửi yêu cầu về V06 và thời hạn trả kết quả

- V06 chỉ tra cứu, trả lời đối với yêu cầu tra cứu trích lục TATS, thống kê TATS của Công an các đơn vị, địa phương trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày bắt tạm giam hoặc ngày lập căn cước đối tượng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại (nếu quá thời hạn nêu trên V06 sẽ không trả lời và đưa danh bản, chỉ bản vào diện nộp lưu).

- Thời hạn trả lời kết quả đối với V06 và PV06 là không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh không quá 15 ngày làm việc.

5. Phương pháp tra cứu, khai thác tàng thư

a) Yêu cầu tra cứu có chỉ bản: Tra cứu, đối sánh trên hệ VAFIS

- Nếu vân tay đối tượng đã lưu hệ VAFIS thì căn cứ số AGN (đối với V06), số LAGN (đối với PV06) rút hồ sơ đối tượng, danh bản; tra cứu CSDL hệ quản lý đối tượng và thông tin thẻ A2, PT9, GD9 để tập hợp, trả lời kết quả.

- Nếu vân tay đối tượng chưa lưu hệ VAFIS thì tiến hành tra cứu CSDL hệ quản lý đối tượng; căn cứ vào lai lịch, công thức vân tay, đặc điểm vân tay để tra cứu khối danh bản, chỉ bản và rút hồ sơ AGN, LAGN:

+ Trường hợp đối tượng có hồ sơ thì rút danh chỉ bản để xác định lai lịch, TATS; tra cứu thông tin thẻ A2, PT9, GD9 để tập hợp, trả lời kết quả.

+ Trường hợp đối tượng không có hồ sơ thì tra cứu thông tin thẻ A2, PT9, GD9 để tập hợp, trả lời kết quả.

- Trường hợp vân tay đối tượng chưa lưu hệ VAFIS và không lên được công thức vân tay thì áp dụng phương pháp tra cứu xác suất, loại trừ.

b) Yêu cầu tra cứu vân tay nhưng không có chỉ bản: Tra cứu, đối sánh hệ VAFIS.

- Nếu vân tay của đối tượng đã lưu hệ VAFIS thì xử lý như yêu cầu tra cứu có chỉ bản.

- Nếu vân tay đối tượng chưa lưu hệ VAFIS thì tiến hành tra cứu CSDL hệ quản lý đối tượng, khối danh bản và thông tin thẻ A2, PT9, GD9 để tập hợp, trả lời kết quả.

c) Phối hợp tra cứu tàng thư A2, A3, PT9, GD9 để thu thập, bổ sung thông tin về đối tượng vào tàng thư CCCP và CSDL như: Bản án hoặc quyết định của Tòa án, thông tin phạm tội mới, trốn trại, chết, chấp hành xong hình phạt tù...

- Khi thu thập, bổ sung kết quả xử lý vào hồ sơ AGN (LAGN) và CSDL hệ quản lý đối tượng (QLĐT) phát hiện giữa thông tin trên danh chỉ bản với thông tin trên bản án hoặc quyết định xử lý khác không trùng nhau về nhân thân, lai lịch hoặc tội danh (không có văn bản đề nghị của Cơ quan điều tra) thì nhập thông tin vào CSDL theo bản án hoặc các quyết định xử lý khác, nhập thông tin không trùng nhau trên danh chỉ bản đã lập vào mục thông tin khác trong CSDL. Sau khi điều chỉnh, in 01 bản thống kê TATS mới lưu hồ sơ; 01 bản về Phòng Hồ sơ nơi đối tượng ĐKTT (nếu có nơi ĐKTT tại tỉnh, thành phố khác).

d) Yêu cầu tra cứu không có vân tay

Tra cứu CSDL hệ quản lý đối tượng, khôi phục danh bản và thông tin thẻ A2, PT9, GD9 để tập hợp, trả lời kết quả.

đ) Đối với trường hợp qua khai thác các nguồn thông tin, tài liệu khác phát hiện đối tượng có tiền án, tiền sự nhưng không có danh bản, chỉ bản lập về tiền án, tiền sự đó lưu trong tầng thư: Nếu xác định đúng đối tượng từ lần xử lý trước không tái phạm thì lập danh bản trắng (danh bản thiếu thông tin vân tay, ảnh, đặc điểm nhân dạng) lưu vào tầng thư. Danh bản trắng ghi các thông tin lai lịch đối tượng, nếu đối tượng có bản án hoặc các quyết định xử lý khác thì lấy số, ngày, tháng, năm của bản án hoặc số quyết định làm số của danh bản và ngày, tháng, năm lập danh bản, nếu không xác định được số của bản án, tài liệu đó thì cho số theo thứ tự số tự nhiên 01,02... mục “nơi lập” ghi tại PV06; ghi thời gian xử lý, đơn vị xử lý, hình thức xử lý, tội danh hoặc hành vi vi phạm, số bản án hoặc số quyết định vào mục lập về việc; ghi ngày bắt và đơn vị bắt vào mục ghi sẵn trên danh bản. Mỗi đối tượng lập 01 danh bản lưu tầng thư địa phương.

Lưu ý: Trước khi lập danh bản trắng phải phối hợp với PC06 tra cứu tầng thư CCCD. Trường hợp thu thập được tờ khai, chỉ bản chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì xử lý chỉ bản vân tay 10 ngón như đối với danh bản, chỉ bản đối tượng mới lập căn cước theo quy định để cập nhật số hồ sơ trung ương (AGN), lưu vân tay vào hệ AFIS địa phương và VAFIS trung ương; Trường hợp không thu thập được tờ khai, chỉ bản CMND hoặc CCCD thì xếp danh bản theo họ, tên vào vị trí của danh bản không có công thức vân tay.

- Trường hợp tra cứu trong tầng thư CCCP và CSDL nghiệp vụ do phòng PV06 quản lý phát hiện đối tượng đã có danh bản, chỉ bản lập về hành vi vi phạm pháp luật thì không lập danh bản trắng, chỉ nhập các chỉ tiêu thông tin vào cơ sở dữ liệu hệ quản lý đối tượng và in 01 bản thống kê TATS lưu hồ sơ đối tượng.

e. Đối với trường hợp có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc diện phải lập căn cước nhưng chưa lập được căn cước, đơn vị ra quyết định phải yêu cầu người có tên trong quyết định đến để tiến hành lập căn cước theo quy định.

6. Quy định trả lời kết quả

- Đối với yêu cầu tra cứu có danh chỉ bản của Cơ quan điều tra V06 và PV06 trả lời bằng trích lục TATS.

- Đối với yêu cầu của Cơ quan Hồ sơ trả lời bằng thống kê TATS; yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ khác trả lời bằng công văn.

- Trả bản ảnh thống kê TATS bằng đường thư tín có bảo mật của Cục Hồ sơ nghiệp vụ đến địa chỉ hòm thư của PV06 Công an các địa phương bằng tiêu đề “Thống kê TATS”, từ địa chỉ TATS@V06.bca và địa chỉ PV27xxx@V06.bca đối với yêu cầu gửi bằng đường thư tín; trả thống kê TATS bằng đường giao liên của Bộ Công an đối với các hình thức yêu cầu khác.

- Đối với yêu cầu tra cứu vân tay nhưng không có chỉ bản: Trả lời bằng công văn (không dùng mẫu trích lục hoặc thống kê TATS).

- Đối với yêu cầu tra cứu theo mẫu B5 (có hoặc không có vân tay): Yêu cầu trong nội bộ Cơ quan Hồ sơ trả lời bằng thống kê TATS hoặc công văn; yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ khác trả lời bằng công văn (không dùng mẫu trích lục hoặc thống kê TATS).

- Đối với yêu cầu của cơ quan tổ chức, xã hội và cá nhân: Trả lời bằng công văn hoặc theo mẫu quy định.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác tàng thư căn cước can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác trong Công an nhân dân; thay thế các hướng dẫn trước đây về công tác tàng thư căn cước can phạm và một số người vi phạm pháp luật khác trong Công an nhân dân./.

CỤC TRƯỞNG

- Nơi nhận:

- Đ/c Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng BCA (để b/cáo);
- V01, V02, C10, C11, K01, K02 (để p/hợp chỉ đạo);
- V01 (để theo dõi);
- A09, C01, C02, C03, C04 (để p/hợp thực hiện);
- CA các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các Phòng, Trung tâm thuộc V06 (để thực hiện);
- Lưu: VT, V06(P7).

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến